

1511430-98.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/08/2022

... furto simples (Vara da Comarca de Peruíbe) e por roubo duplamente majorado - emprego de arma e concurso de agentes - (25ª Vara Criminal).

Pela incidência da atenuante genérica da confissão reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando em 2 anos, 1 mês de reclusão e 20 dias-multa fixada no piso legal.

Em razão da continuidade delitiva acresço à pena retro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511430-98.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511430-98.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2126538/2022 - 91º D.P. CEASA, 24862454

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICARDO OLIVIERI MIOTTO

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 584/2022

RICARDO OLIVIERI MIOTTO, está sendo processado incurso no artigo 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, nos termos da denúncia de fls. 75-78, segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de maio de 2022, no período da manhã, na Rua Trajano, nº 213, Lapa, nesta cidade e comarca, RICARDO OLIVIERI MIOTTO, qualificado a fls. 31, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) cadeado marca Pado E-50 e 1 (um) cadeado marca Pado LT-40, conforme Auto de Exibição/Apreensão/Entrega de fls. 18/19, em prejuízo vítima Maria Fabiana Lima. Consta, igualmente, que no dia 10 de maio de 2022, também no período da manhã, na Rua Trajano, nº 217, Lapa, nesta cidade e comarca, RICARDO OLIVIERI MIOTTO, qualificado a fls. 31, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 3 (três) cadeados, sendo dois da marca Pado, modelos LT-50 e um da marca Papaiz, modelo CR-60, conforme Auto de Exibição/Apreensão/Entrega de fls. 15, em prejuízo de José Roberto Gonçalves da Silva. Segundo consta, na manhã do dia 10 de maio de 2022, o denunciado, imbuído do firme propósito de praticar furtos, se dirigiu até o estabelecimento localizado na Rua Trajano, nº 213, onde funciona um salão de cabeleireiro pertencente à vítima

Maria Fabiana, e de lá subtraiu 1 (um) cadeado marca Pado E-50 e 1 (um) cadeado marca Pado LT-40. Na sequência, evadiu-se na posse dos bens. Consta ainda que, na manhã do mesmo dia, o denunciado, destinado a praticar novo crime de furto, com idêntico modus operandi, rumou ao imóvel localizado no número 217 do mesmo logradouro, onde funciona a barbearia pertencente ao ofendido José Roberto. No local, o denunciado subtraiu 3 (três) cadeados, sendo dois da marca Pado, modelos LT-50, e um da marca Papaiz, modelo CR-60, e a seguir empreendeu fuga. Ocorre que, momentos antes, a vítima Maria Fabiana, após ter presenciado a subtração dos cadeados de seu estabelecimento, comunicou a Polícia Militar, que, ao efetuar patrulhamento pelas redondezas, logrou êxito em abordar RICARDO na Rua Catão. Em procedimento de busca pessoal, foram encontradas na posse do denunciado uma ferramenta tipo "pé de cabra" e uma mochila, na qual estavam acondicionados diversos cadeados quebrados e um alicate. Indagado, o denunciado confirmou que estourava os cadeados para vender como material reciclável. Em solo policial, as vítimas reconheceram como seus os cadeados apreendidos na posse do imputado (fls. 14 e 17). Interrogado (fls. 21), o denunciado confessou os fatos. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 13, autos de exibição e apreensão de fls. 15 e fls. 18-19 e fotografias de fls. 34-36 e fls. 38-39.

Recebida a denúncia em 25/05/2022 (fls. 96-97). Citado o réu em 14/06/2022 (fls. 144).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

Nesse sentido, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório vai ao encontro da materialidade delitiva constante em autos de exibição e apreensão de fls. 15 e fls. 18-19 e

fotografias de fls. 34-36 e fls. 38-39 e, ao final, convergente aos termos da confissão judicial.

Segundo a vítima J R G S afirmou em suas declarações nestes contraditório, o réu teria sido autor de subtrações de cadeados utilizados nos comércios por vezes anteriores aos fatos aqui imputados. Com emprego de um pedaço de ferro, o réu costumava estourar os cadeados e, na data do fato o declarante foi informado por terceira pessoa que teria visualizado a ação do réu e acionado a polícia. Logo, a polícia lá esteve e efetuou a detenção do réu na rua de trás dos imóveis, ocasião em que os cadeados subtraídos foram encontrados na mochila apreendida em poder do acusado.

Com igual conteúdo estão as declarações prestadas pela segunda vítima, V R P, segundo a qual, o réu vinha intensificando essa conduta, segundo visualizações em câmera de vídeo. Na data do fato viu o réu quebrar um dos cadeados e, por isso, acionou a polícia, resultando na detenção do réu em uma rua próxima, na posse dos cadeados dos imóveis descritos na denúncia, bem como, levava com ele um pé de cabra, instrumento que utilizava para quebrar os cadeados.

As narrativas são corroboradas pela palavras da policial militar Denise da Rocha que fora instada a diligenciar com base no relato de uma popular que indicava o rumo tomado por um indivíduo e suas características e que havia subtraído cadeados e, em datas anteriores, executado subtrações semelhantes. O réu foi abordado e, em seu poder estava um mochila no interior da qual estavam os cadeados e, na mão, levava um pé de cabra.

As declarações e depoimentos se mostram sinceros e isentos, não se delineando qualquer propósito incriminatório a quem fosse inocente.

Em sede judicial, em consonância ao contexto probatório acima, o réu confessou a prática delitiva, admitindo inteira veracidade ao teor da peça acusatória e prova oral concluída ao longo da instrução criminal.

Os cadeados subtraídos serviam de tranca para imóveis distintos e foram subtraídos pelo acusado com semelhança quanto ao modo de execução, tempo e local de crime, na forma do artigo 71 caput do Código Penal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno RICARDO

OLIVIERI MIOTTO incurso no artigo 155 caput (por duas vezes) c/c artigo 71 caput, todos dispositivos do Código Penal.

Passo a dosar as penas -

Atenta às diretrizes do artigo 59 e artigo 71 caput, ambos do Código Penal, fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 20 dias multa no piso legal, considerados antecedentes criminais consistentes em condenações por furto qualificado e uma segunda condenação por furto simples (Vara da Comarca de Peruíbe) e por roubo duplamente majorado - emprego de arma e concurso de agentes - (25ª Vara Criminal). Pela incidência da atenuante genérica da confissão reduz-se a pena retro de fração de 1/6, resultando em 2 anos, 1 mês de reclusão e 20 dias-multa fixada no piso legal.

Em razão da continuidade delitiva acresço à pena retro a fração de 1/6, resultando em 02 anos, 05 meses e 05 dias de reclusão e 23 dias multa fixada no piso legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, adequado à reiteração criminosa citada na dosimetria de pena acima, impondo-se o rigor intermediário a se aferir mérito à progressão de regime prisional.

Por via de consequência, a liberdade serve ao réu para reiterar a prática de crimes, tornando-se comprometedora à ordem pública, fundamento pelo qual mantenho a prisão preventiva - artigos 312, 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º, dispositivos do Código de Processo Penal.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Oficie-se comunicando o teor da reprimenda.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de agosto de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA